

■ ANALISIS PAJAK & TAX MANAGEMENT

BISNIS SPPG – PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Inventaris Kewajiban Pajak • Compliance Calendar • Tax Optimization Strategy

Companion Document untuk Analisis Bisnis MBG Indonesia 2026

Parameter	Detail
Topik	Tax Planning & Compliance untuk Mitra SPPG
Sudut Pandang	CFO / Tax Manager / Investment Analyst
Periode Referensi	Tahun Pajak 2026
Asumsi Omzet Tahunan	Rp 14,08 miliar (3.000 porsi × 313 hari × Rp 15.000)
Asumsi Karyawan	47 orang (min wajib Juknis 401.1/2025)
Asumsi CAPEX	Rp 3,5 miliar
Tanggal Penyusunan	20 May 2026

Dokumen ini mengidentifikasi seluruh jenis pajak yang muncul dari operasional SPPG MBG, menganalisis treatment masing-masing pajak berdasarkan regulasi terkini, dan menyusun strategi tax management untuk mengoptimalkan beban pajak efektif sambil memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi DJP dan pemerintah daerah.

■ EXECUTIVE SUMMARY – TAX POSITION

Bisnis SPPG MBG menghadapi **kompleksitas pajak multi-layer**: pajak pusat (PPh Badan, PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), Bea Meterai), pajak daerah (PBJT, PBB-P2, BPHTB, Pajak Air Tanah), dan compliance withholding sebagai pemotong serta yang dipotong. Setiap rupiah pagu MBG yang mengalir ke SPPG akan mengalami minimal 2–3 lapis pemajakan, sebagian dapat dikreditkan, sebagian bersifat final, dan sebagian berpotensi double-taxation jika tidak dikelola dengan benar.

7 Poin Kunci Tax Position SPPG:

- **■ Rezim PPh Badan Reguler 22%:** Dengan omzet ~Rp 14 miliar/tahun, SPPG tidak memenuhi syarat PPh Final UMKM 0,5% (PP 55/2022) — wajib menggunakan rezim PPh Badan normal tarif 22%.
- **■ PPN Dikecualikan tapi PBJT Berlaku:** Per Pasal 4A UU PPN dan PMK 70/PMK.03/2022, jasa boga/katering **tidak dikenai PPN**. Namun objek PBJT daerah max 10% (UU 1/2022 HKPD) – tergantung Perda kota/kabupaten.
- **■ Withholding PPh 23 2%:** Pembayaran dari BGN/Yayasan ke SPPG atas jasa katering dipotong PPh 23 sebesar 2% atas bruto (4% jika SPPG tidak punya NPWP).
- **■ PPh 21 TER untuk 47 Karyawan:** Skema baru PMK 168/2023 dengan tarif efektif rata-rata bulanan (Jan–Nov) dan rekonsiliasi progresif Pasal 17 di Desember.
- **■ BPHTB Saat Akuisisi Lahan:** $5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) = \sim \text{Rp } 50\text{--}60 \text{ juta}$ untuk lahan Rp 1,1 miliar, bersifat *once-off* namun signifikan untuk cash flow tahun pertama.
- **■ Penyusutan CAPEX = Tax Shield:** Penyusutan Rp 350 juta/tahun menghasilkan tax saving ~Rp 77 juta/tahun ($22\% \times \text{Rp } 350 \text{ juta}$) – penting untuk dimaksimalkan via metode dan periode yang tepat.
- **■ Effective Tax Rate (ETR) Estimasi 28–32%:** Lebih tinggi dari tarif statutori 22% karena PBJT non-creditable, PPh 23 yang berfungsi sebagai prepayment, dan beberapa biaya non-deductible.

■ Ringkasan Beban Pajak Tahunan SPPG (Base Case):

Jenis Pajak	Tarif	Estimasi Tahunan	Sifat
PPh Badan (Pasal 17 UU PPh)	22%	Rp 127 juta	Atas laba kena pajak
PPh 21 Karyawan (TER)	0–34%	Rp 35–80 juta	Withhold ke karyawan
PPh 23 yang Dipotong (Kredit Pajak)	2%	Rp 281 juta	Prepayment, dikreditkan
PPh 4(2) Final Sewa (jika sewa)	10%	Rp 30 juta	Final, non-creditable
PBJT Daerah (jika tidak exempt)	Max 10%	Rp 0 – 1,4 miliar	GRAY AREA – cek Perda
BPHTB (sekali, tahun-1)	5%	Rp 55 juta (one-off)	Capitalize ke aset
PBB-P2 Tahunan	0,1–0,3%	Rp 3–10 juta	Pajak daerah
Pajak Air Tanah	Per m ³	Rp 6–18 juta	Pajak daerah
Bea Meterai (multi dokumen)	Rp 10.000	Rp 0,5–2 juta	Per dokumen
TOTAL CASH TAX TAHUNAN	-	Rp 195–245 juta	Belum termasuk PBJT

■ **RED FLAG TERBESAR: PBJT** – Jika Perda lokal mewajibkan SPPG memungut PBJT 10% atas pembayaran dari BGN ($\text{Rp } 14 \text{ miliar} \times 10\% = \text{Rp } 1,4 \text{ miliar/tahun}$), maka beban pajak efektif *melampaui* seluruh laba bersih mitra. Klarifikasi tertulis dari Bapenda lokal sebelum operasional adalah **conditio sine qua non** investasi.

Aktivitas Bisnis	Pajak yang Muncul	Tarif	Pelaporan
Laba akhir tahun	PPh Badan Pasal 25 & 29	22%	Bulanan & Tahunan

1.3 Dasar Hukum Utama

HIERARKI HUKUM PAJAK YANG APPLICABLE UNTUK SPPG:

1. Undang-Undang Pokok:

- UU No. 7/1983 jo. UU No. 36/2008 jo. UU No. 11/2020 jo. **UU No. 7/2021 (HPP)** – Pajak Penghasilan
- UU No. 8/1983 jo. UU No. 42/2009 jo. UU No. 7/2021 (HPP) – PPN dan PPnBM
- UU No. 6/1983 jo. UU No. 16/2009 jo. UU No. 7/2021 (HPP) – KUP
- UU No. 1/2022 – Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD)
- UU No. 28/2009 – Pajak Daerah & Retribusi Daerah (parsial dicabut UU HKPD)

2. Peraturan Pemerintah:

- PP No. 55/2022 – Penyesuaian Pengaturan Bidang Pajak Penghasilan (mencabut PP 23/2018)
- PP No. 58/2023 – Tarif Pemotongan PPh 21 (TER)
- PP No. 35/2023 – Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PP No. 50/2022 – Pelaksanaan UU KUP

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

- **PMK No. 70/PMK.03/2022** – Kriteria Jasa Boga/Katering Non-PPN ← *most critical*
- **PMK No. 168/2023** – Petunjuk Pelaksanaan PPh 21 TER
- PMK No. 59/2022 – Pemotongan PPh 22 oleh Bendahara Pemerintah
- PMK No. 81/2024 – Implementasi Coretax (sistem inti administrasi DJP)
- PMK No. 66/2023 – Natura/Kenikmatan dalam PPh

4. Perda Lokal (Bervariasi per Kota/Kabupaten):

- Perda PBJT Makanan dan Minuman
- Perda BPHTB
- Perda PBB-P2
- Perda Pajak Air Tanah

BAGIAN 2: ANALISIS DETAIL PER JENIS PAJAK

2.1 PPh Badan (Corporate Income Tax)

SPPG yang berbadan hukum PT/CV/Koperasi tunduk pada PPh Badan dengan tarif 22% (UU HPP). Karena omzet melampaui Rp 4,8 miliar/tahun, **tidak memenuhi syarat PPh Final UMKM 0,5%** sesuai PP 55/2022. Implikasi: mitra wajib pembukuan lengkap (bukan pencatatan sederhana), penyelenggaraan SPT Tahunan PPh Badan, serta angsuran PPh Pasal 25 bulanan.

PERHITUNGAN PPh BADAN BASE CASE:

Lab a Akuntansi sebelum Pajak (EBT) : Rp 578.000.000

KOREKSI FISKAL:

(+) Biaya non-deductible:

■■■ Sumbangan non-PMK 76/2011 : Rp 8.000.000
 ■■■ Sanksi pajak : Rp 3.000.000
 ■■■ Natura non-objek (per PMK 66/2023): Rp 15.000.000
 ■■■ Cadangan piutang berlebih : Rp 5.000.000

(-) Pendapatan non-objek pajak:

■■■ Bunga deposito (PPh Final) : (Rp 2.000.000)

Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income) : Rp 607.000.000

PPh Badan Terutang (22% × PKP) : Rp 133.540.000

KREDIT PAJAK (Prepayment):

■■■ PPh 23 yang dipotong Yayasan : Rp 281.700.000

■■■ PPh 25 angsuran bulanan : Rp 11.130.000

■■■ PPh Pasal 22 (jika ada) : Rp 0

PPh Pasal 29 (Kurang Bayar/Lebih Bayar) : (Rp 159.290.000) LEBIH BAYAR

■ **INSIGHT KRITIS - LEBIH BAYAR PPh 23:** PPh 23 yang dipotong (Rp 281,7 juta) jauh melebihi PPh Badan terutang (Rp 133,5 juta) karena PPh 23 dihitung atas omzet bruto sedangkan PPh Badan atas laba. Konsekuensi: mitra SPPG akan mengalami **cash trap di pajak** sebesar Rp 159 juta yang harus diklaim restitusi via SPT Tahunan. Proses restitusi bisa 12–24 bulan + pemeriksaan DJP. **Tax-related working capital perlu disiapkan setara Rp 200–300 juta.**

2.2 PPh Pasal 21 – Karyawan SPPG (PMK 168/2023)

Dengan 47 karyawan wajib, SPPG memikul kewajiban pemotongan PPh 21 yang signifikan. Sejak 1 Januari 2024, berlaku skema TER (Tarif Efektif Rata-Rata) per PMK 168/2023, dimana pemotongan bulanan (Jan–Nov) menggunakan TER A/B/C, dan rekonsiliasi tarif progresif Pasal 17 dilakukan di masa pajak terakhir (Desember atau saat berhenti).

Kategori	PTKP Karyawan	Range Tarif TER Bulanan	Jumlah Jenjang
TER A	TK/0 (Rp 54jt), TK/1 & K/0 (Rp 58,5jt)	0% – 34%	44 jenjang
TER B	TK/2 & K/1 (Rp 63jt), TK/3 & K/2 (Rp 67,5jt)	0% – 34%	40 jenjang
TER C	K/3 (Rp 70jt)	0% – 34%	41 jenjang

Estimasi PPh 21 Tahunan SPPG (asumsi mix gaji):

KOMPOSISI 47 KARYAWAN & ESTIMASI PPh 21 (TARIF RATA-RATA):

Posisi	Jumlah	Gaji/bln(Rp)	Status	TER(%)	PPh 21/bln(Rp)
Kepala SPPG	1	12.000.000	K/1	1,5%	180.000
Akuntan	1	8.000.000	K/0	1,0%	80.000
Ahli Gizi	1	8.000.000	TK/0	1,0%	80.000
Kepala Dapur	1	7.000.000	K/1	0,5%	35.000
Koki Senior	2	5.500.000	TK/0	0,25%	13.750
Koki Junior	4	4.500.000	TK/0	0%	0
Peracik	10	4.000.000	TK/0	0%	0
Distribusi (Sopir)	4	4.500.000	K/0	0%	0
Asisten Distribusi	6	3.500.000	TK/0	0%	0
Kebersihan	6	3.000.000	TK/0	0%	0
Admin Logistik	2	4.500.000	TK/0	0%	0
Security	3	3.500.000	K/0	0%	0
Maintenance	2	4.000.000	TK/0	0%	0

- MBG sebagai bantuan pemerintah **kemungkinan masuk exempt**, namun ini bersifat *fact-specific* per Perda. **Wajib request tax ruling tertulis dari Bapenda** sebelum operasional, atau risiko exposure PBJT Rp 1,4 miliar/tahun yang akan *wipe out* seluruh margin mitra.

Jika SPPG menyewa lahan (bukan beli), pemotongan PPh 4(2) Final 10% wajib dilakukan atas pembayaran sewa kepada pemilik (asumsi Rp 25 juta/bulan = Rp 300 juta/tahun → PPh 4(2) Rp 30 juta/tahun, final, non-creditable). Untuk jasa konstruksi awal, PPh 4(2) jasa konstruksi 2–6% tergantung kualifikasi kontraktor. Sifat final = tidak dapat dikreditkan, langsung jadi beban.

PAJAK DAERAH UNTUK SPPG (BERVARIASI PER KOTA/KABUPATEN):

A. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan):

- B. PBB-P2 (Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan):

- C. PAJAK AIR TANAH:

- D. PAJAK REKLAME (jika ada papan nama dapur):

- E. RETRIBUSI DAERAH:

- **Bea Meterai Rp 10.000** per dokumen perjanjian/kontrak/bukti penerimaan > Rp 5 juta (UU 10/2020). Estimasi 50–200 dokumen per tahun = Rp 500rb–2 juta.
- **PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah:** 1,5% atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah (PMK 59/2022). Jika BGN membayar langsung ke SPPG untuk "pembelian makanan" → PPh 22. Tapi karena MBG terstruktur sebagai jasa katering via yayasan, umumnya PPh 23 lebih applicable.

BAGIAN 4: TAX MANAGEMENT – PEMILIHAN STRUKTUR ENTITAS

4.1 Komparasi Tax Treatment per Struktur

Pemilihan struktur entitas SPPG (PT, CV, Koperasi, BUMDes, Yayasan) memiliki konsekuensi pajak yang berbeda signifikan, terutama pada tarif efektif, mekanisme distribusi laba ke pemilik, dan tax shield yang tersedia. Berikut analisis komparatifnya:

Struktur	PPh Badan	Distribusi ke Pemilik	Total Tax	Notes
PT	22%	Dividen: 10% Final	29,8%	Standar, paling fleksibel
PT (UU HPP)	22%	Dividen exempt jika reinvested	22%	Per UU HPP, condition apply
CV (komanditer)	22%	Bukan objek pajak (sudah di level PT/CV)	22%	Mirip PT
Koperasi	22%	SHU ke anggota: 10% Final*	29,8%	*PP 25/2009
BUMDes	22% atau exempt	SHU ke desa	0–22%	Tergantung struktur
Yayasan	22% atas sisa laba	Tidak ada distribusi	0–22%	Sisa lebih exempt jika reinvest (KMK 117)

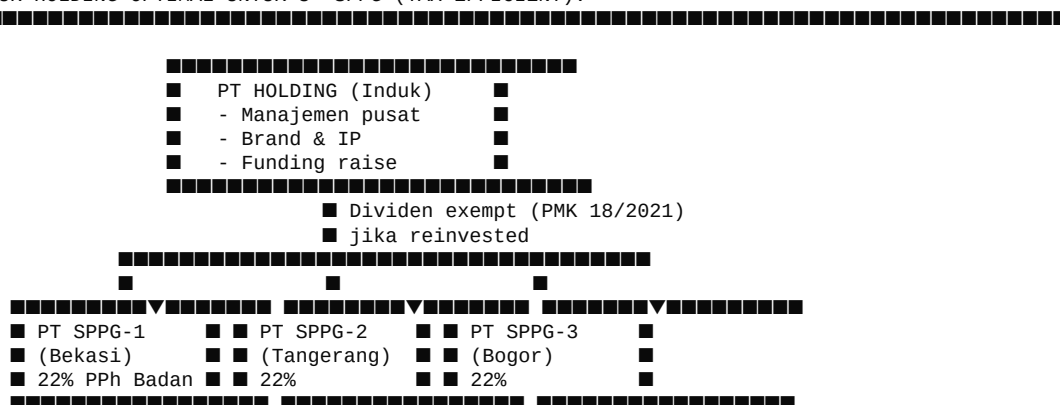
■ **OPTIMASI PAJAK VIA UU HPP:** Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh (post-HPP) memberikan pengecualian PPh atas dividen yang diterima WP OP dan WP Badan dalam negeri, **sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia minimal 3 tahun** (PMK 18/PMK.03/2021). Implikasi: jika pemilik PT SPPG menginvestasikan dividen kembali (mis. untuk SPPG kedua), beban pajak efektif tetap di 22%, bukan 29,8%. Ini adalah **tax-saving opportunity besar bagi investor yang berencana ekspansi multi-SPPG**.

4.2 Rekomendasi Struktur untuk SPPG MBG

Profil Investor	Struktur Rekomendasi	Rationale
Investor tunggal, 1 SPPG	CV	Lebih simple, sama tarif dengan PT
Investor multi, 2-5 SPPG	PT	Limited liability, struktur saham fleksibel
Konsorsium komunitas lokal	Koperasi	Sosial alignment, akses pendanaan koperasi
Yayasan eksisting (mis. ormas)	Yayasan	Manfaat tax exemption KMK 117
BUMDes desa setempat	BUMDes	Akses Dana Desa, alignment dengan KDKMP
Investor besar 5+ SPPG	PT Holding + PT operasi	Konsolidasi pajak, ring-fencing risiko

4.3 Struktur Holding untuk Skala Multi-SPPG

STRUKTUR HOLDING OPTIMAL UNTUK 3+ SPPG (TAX-EFFICIENT):



TAX BENEFITS:

- Konsolidasi rugi-laba antar SPPG via holding (jika satu rugi, satu laba)
- Dividen antar PT dalam negeri exempt jika kepemilikan ≥25% (Pasal 4(3)f UU PPh)

- CAUTION:

- [illegible]

BAGIAN 5: TAX PLANNING & OPTIMASI

5.1 Strategi Penyusutan CAPEX Rp 3,5 Miliar

Penyusutan adalah **tax shield terbesar** bagi SPPG. Pasal 11 UU PPh mengatur penyusutan fiskal dengan kelompok dan masa manfaat tertentu. Pilihan metode (garis lurus vs saldo menurun) memengaruhi distribusi tax shield. Penting: penyusutan akuntansi (PSAK) dapat berbeda dengan penyusutan fiskal – perlu rekonsiliasi pada SPT Tahunan.

Aset	Kelompok Fiskal	Masa	Metode	Nilai (Rp)	Penyusutan/Thn
Bangunan permanen	Bangunan Permanen	20 thn	GL	1.000.000.000	50.000.000
Mesin dapur, oven, chiller	Kelompok 2	8 thn	GL/SM	750.000.000	93.750.000 (GL)
Kendaraan distribusi	Kelompok 2	8 thn	GL/SM	180.000.000	22.500.000
Komputer, IT, CCTV	Kelompok 1	4 thn	GL/SM	50.000.000	12.500.000
Genset, instalasi listrik	Kelompok 2	8 thn	GL/SM	280.000.000	35.000.000
Tanah	Tidak disusutkan	–	–	1.200.000.000	0
Sertifikasi (amortisasi)	Kelompok 1	4 thn	GL	40.000.000	10.000.000
TOTAL CAPEX	–	–	–	3.500.000.000	~223.750.000

■ **OPTIMASI - METODE SALDO MENURUN (SM):** Untuk aset kelompok 1 dan 2 (mesin, kendaraan, IT), pilih metode saldo menurun (tarif 50% untuk kelompok 1, 25% kelompok 2). Tax shield **front-loaded** — lebih besar di tahun-tahun awal. Dengan asumsi *time value of money*, NPV tax shield lebih tinggi vs garis lurus. Contoh: peralatan kelompok 2 Rp 750 jt, tahun-1 saldo menurun = Rp 187,5 jt (tax shield Rp 41,25 jt), vs garis lurus Rp 93,75 jt (tax shield Rp 20,6 jt). Tahun-1 saving cash tax tambahan ~Rp 20,6 jt.

5.2 Biaya Deductible vs Non-Deductible

Memaksimalkan biaya yang **fiskal deductible** adalah cara legal mengurangi PPh Badan. Pasal 6 UU PPh mengatur biaya yang dapat dikurangkan; Pasal 9 mengatur biaya yang TIDAK boleh dikurangkan. Implementasi yang salah = koreksi fiskal naik = PPh terutang naik.

Jenis Biaya	Deductible?	Catatan
Bahan baku & bahan kemasan	■ Ya	Pass-through cost
Gaji 47 karyawan	■ Ya	Pasal 6(1)a UU PPh
BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	■ Ya	Premi yang dibayar perusahaan
Sewa lahan/kendaraan	■ Ya	Wajib withhold PPh 4(2)/23
Penyusutan aset (fiskal)	■ Ya	Pasal 11 UU PPh
Biaya pelatihan SDM	■ Ya	Pasal 6(1)g
Bunga pinjaman modal kerja	■ Ya	Pasal 6(1)a; DER cap 4:1 (PMK 169/2015)
Asuransi gedung & product liability	■ Ya	Pasal 6(1)a
Sumbangan ke PMK 76/2011 list	■ Ya	Bencana, pendidikan, R&D, olahraga
Sumbangan keagamaan biasa	■ Tidak	Pasal 9(1)g
Natura/kenikmatan non-objek pajak	■ Tidak	PMK 66/2023 (post-HPP)
Sanksi/denda pajak	■ Tidak	Pasal 9(1)k
Pajak Penghasilan itu sendiri	■ Tidak	Pasal 9(1)h

■ BAGIAN 6: COMPLIANCE CALENDAR & PELAPORAN

6.1 Kewajiban Bulanan

Jenis SPT	Setor (DJP)	Lapor (DJP)	Catatan
SPT Masa PPh Pasal 21/26	Tgl 10 bln berikut	Tgl 20 bln berikut	Via e-Bupot 21/26 (Coretax)
SPT Masa PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bln berikut	Tgl 20 bln berikut	Via e-Bupot 23/26
SPT Masa PPh Pasal 4(2)	Tgl 10 bln berikut	Tgl 20 bln berikut	Sewa, konstruksi, dll
SPT Masa PPh Pasal 25	Tgl 15 bln berjalan	Otomatis terlapor	Angsuran PPh Badan
SPTPD PBJT (jika applicable)	Tgl 15 bln berikut	Tgl 15 bln berikut	Via Bapenda lokal
Pajak Air Tanah	Tgl 15 bln berikut	Tgl 15 bln berikut	Via Bapenda lokal

6.2 Kewajiban Tahunan

Jenis SPT	Batas Waktu	Catatan
SPT Tahunan PPh Badan 1771	4 bulan setelah akhir tahun pajak	Plus lampiran L01-L05
TP Documentation (jika omzet > Rp 50 M)	Bersama SPT Tahunan	Master File & Local File
PBB-P2	Sesuai SPPT (umumnya Maret-Sept)	Per kota/kab berbeda
Pajak Reklame	Tahunan, per Perda	-
SPT Tahunan PPh 21 (Form 1721)	Sudah diintegrasikan ke 21 Masa Des	Per PMK 168/2023
Audit Laporan Keuangan (jika wajib)	6 bulan setelah tutup buku	Mitra besar yang setara

6.3 Implementasi Coretax (PMK 81/2024)

Per Januari 2025, DJP mengimplementasikan Coretax — sistem inti administrasi perpajakan baru. Implikasi untuk SPPG:

- **e-Bupot 21/23/26 Unifikasi:** Semua bukti potong diterbitkan via Coretax, tidak lagi manual.
- **e-Faktur 4.0:** Wajib bagi PKP, tapi SPPG kemungkinan tidak perlu PKP (non-PPN output).
- **Single Sign-On NPWP:** NIK = NPWP untuk WP OP karyawan, mudah verifikasi.
- **Real-time matching:** SSP, SPT, dan bukti potong dimatching otomatis. Selisih = trigger pemeriksaan.
- **e-Bupot Pemotongan Massal:** Untuk 47 karyawan, gunakan upload massal CSV.

BAGIAN 7: RISIKO PAJAK & SANKSI

7.1 Sanksi Administratif

Pelanggaran	Sanksi	Dasar Hukum
Telat setor SPT Masa	2% per bulan (max 24 bln) × jumlah pajak	Pasal 9(2a) UU KUP
Telat lapor SPT Masa PPh	Rp 100.000 per SPT	Pasal 7 UU KUP
Telat lapor SPT Masa PPN	Rp 500.000 per SPT	Pasal 7 UU KUP
Telat lapor SPT Tahunan Badan	Rp 1.000.000	Pasal 7 UU KUP
Pembukuan tidak lengkap	50% atas PPh kurang bayar	Pasal 13(3) UU KUP
Tidak setor PPh dipotong	100% atas pajak kurang setor	Pasal 13(3) UU KUP
NPWP/NIK karyawan tidak valid	PPh 21 dipotong 120%	Pasal 21(5a) UU PPh
Tidak terbit Bukti Potong	Rp 100.000 per bukti potong	Pasal 7 UU KUP
Mark-up biaya / under-report omzet	50–200% PPh kurang bayar	Pasal 13 UU KUP

7.2 Sanksi Pidana (UU Tipikor & UU KUP)

SANKSI PIDANA UTAMA:

1. Penggelapan Pajak (Pasal 39 UU KUP):

- Penjara 6 bulan – 6 tahun
- Denda 2× – 4× jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar

2. Tidak Menyetor Pajak yang Dipotong (Pasal 39 ayat 1f UU KUP):

- Penjara 6 bulan – 6 tahun
- Denda 1× – 4× jumlah pajak yang tidak/kurang disetor

3. Tindak Pidana Korupsi (jika menyangkut dana APBN):

- Penjara 4 – 20 tahun (UU Tipikor)
- Denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar
- Wajib mengembalikan kerugian negara

4. Fictitious Vendor / Mark-Up dalam Pencairan Dana MBG:

- Risiko gabungan: pelanggaran perpajakan + tipikor
- Penalti kumulatif dapat melampaui CAPEX investasi awal

7.3 Risk Matrix Pajak (Probabilitas × Dampak)

	DAMPAK			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Katastrofik
TINGGI	■	■ TR2, TR4 ■	■ TR1 ■	■ TR5 ■
MENENGAH	■ TR8 ■	■ TR6 ■	■ TR3 ■	■ TR7 ■
PROBABILITAS	■	■	■	■
RENDAH	■ TR10 ■	■ TR9 ■	■	■

LEGEND:

TR1 = PBJT applicable (Rp 1,4 M/thn)

TR2 = Telat lapor SPT Masa PPh 21/23

TR3 = Koreksi fiskal natura/sumbangan

TR4 = PPh 23 lebih bayar tidak tertagih

TR5 = Pemeriksaan DJP tahun-1 (tax field audit)

TR6 = NPWP supplier tidak valid (PPh 23 naik 2x)

TR7 = Indikasi tipikor karena MBG (UU Tipikor)

TR8 = Denda bulanan PPh 25

TR9 = Pemeriksaan transfer pricing afiliasi

TR10 = Bea Meterai tidak lengkap

BAGIAN 8: PROYEKSI BEBAN PAJAK & EFFECTIVE TAX RATE

8.1 P&L Pre-Tax vs Post-Tax (Base Case)

P&L SPPG POST-TAX (BASE CASE, TAHUN OPERASIONAL PENUH):

REVENUE GROSS	: Rp 14.085.000.000	
(-) Bahan Baku (pass-through)	: Rp 9.390.000.000	
(-) Operasional Pass-through	: Rp 2.817.000.000	
GROSS PROFIT (Insentif Net)	: Rp 1.878.000.000	(13,3% revenue)
(-) Penyusutan fiskal (saldo menurun)	: Rp 260.000.000	
(-) Maintenance & perbaikan	: Rp 140.000.000	
(-) Bunga modal kerja	: Rp 60.000.000	
(-) Pajak daerah (PBB-P2, air tanah)	: Rp 15.000.000	
(-) Bea Meterai & retribusi	: Rp 2.000.000	
(-) Pajak Reklame	: Rp 1.000.000	
(-) Asuransi & legal	: Rp 120.000.000	
(-) Gaji manajemen non-SPPG	: Rp 180.000.000	
(-) Hidden costs (averaged)	: Rp 450.000.000	
(-) Koreksi fiskal positif (non-deduct)	: Rp 31.000.000	
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	: Rp 619.000.000	
PPh Badan Terutang (22%)	: Rp 136.180.000	

KREDIT PAJAK:

■ PPh 23 dipotong (Rp 14,085 M × 2%)	: Rp 281.700.000	
■ PPh Pasal 25 (asumsi tahun normal)	: Rp 20.000.000	
PPh Pasal 29 (Lebih Bayar)	: (Rp 165.520.000) → Restitusi/Kompensasi	

LABA BERSIH POST-TAX (Net Income)

= PKP - PPh Badan Terutang
= Rp 619.000.000 - Rp 136.180.000
= Rp 482.820.000

Plus: PPh 23 Lebih Bayar (Receivable) : Rp 165.520.000 → asset di balance sheet

EFFECTIVE TAX RATE ANALYSIS:

■ Statutory Tax Rate	: 22,0%	
■ Cash Tax Paid (PPh 23 + PPh 25)	: Rp 301.700.000	
■ Cash ETR = Cash Tax / EBT	: 301.700.000 / 578.000.000 = 52,2%	
■ Book ETR = PPh Expense / EBT	: 136.180.000 / 578.000.000 = 23,6%	
■ ETR Permanen (setelah restitusi)	: 22,0-23,6%	

■ **INSIGHT KRITIS - DUAL ETR:** SPPG mengalami **Cash ETR 52,2%** di tahun-tahun normal karena PPh 23 (Rp 281,7 jt) menjadi *tax prepayment* yang sangat besar relatif terhadap PPh terutang. Cash flow strain ini **permanen** selama operasi MBG, kecuali mitra rajin mengajukan kompensasi/restitusi tepat waktu. Book ETR (23,6%) sedikit di atas statutori 22% karena koreksi fiskal positif. **Implikasi terhadap valuasi:** investor wajib menggunakan Cash ETR untuk DCF, bukan statutori 22%.

8.2 Sensitivitas Tax Outcome

Skenario	PKP	PPh Badan	Cash ETR	Catatan
Base Case	Rp 619 jt	Rp 136 jt	52,2%	Per asumsi default
Optimasi penyusutan SM	Rp 567 jt	Rp 125 jt	52,2%	Tax deferral ~Rp 11 jt
Hidden cost +20%	Rp 529 jt	Rp 116 jt	52,2%	Hidden cost makin makan margin
Inflasi bahan baku 5% (tdk pass-through)	Rp 650 jt	Rp 77 jt	52,2%	Penurunan margin akut
PBJT 10% applicable	(Rp 781 jt)	Rp 0	?	NETTO RUGI
Tahun keracunan, ops 180 hari	Rp -180 jt	Rp 0	0%	Carry forward 5 thn (Pasal 6(2))

8.3 Tax Savings Opportunities (Quantified)

PELUANG TAX SAVINGS LEGAL (PER TAHUN):

1. SALDO MENURUN VS GARIS LURUS (Penyusutan):
Saving: ~Rp 11 juta/tahun (deferral, NPV positif)
2. TUNJANGAN PAJAK GROSS-UP (PPh 21 untuk kunci):
Saving: ~Rp 5 juta/tahun (deductible naik)
3. KOMPENSASI PPh 23 LEBIH BAYAR (vs Restitusi):
Saving: Tidak ada penalty pemeriksaan + cash flow lebih cepat
4. VALIDASI NPWP SUPPLIER (semua supplier ber-NPWP):
Saving: Tarif PPh 23 tetap 2%, bukan 4%. Saving: ~Rp 12 jt/tahun
5. MEMANFAATKAN UU HPP UNTUK DIVIDEN REINVESTMENT:
Saving: $10\% \times \text{dividen}$ (jika reinvested ≥ 3 tahun)
6. SUMBANGAN PMK 76/2011 (jika ada CSR program):
Saving: $22\% \times \text{sumbangan deductible}$. Mis. Rp 50 jt $\rightarrow$ Rp 11 jt
7. TAX RULING PBJT EXEMPT (paling besar):
Saving: HINGGA Rp 1,4 MILIAR/TAHUN jika exempt dikabulkan
8. PEMBUKUAN RAPIH (mencegah koreksi fiskal):
Saving: $22\% \times \text{Rp 31 juta koreksi} = \sim \text{Rp 7 jt/tahun}$

TOTAL POTENSI SAVING (excluding PBJT) : Rp 46 – 60 juta/tahun (~10% PPh terutang)
TOTAL DENGAN PBJT EXEMPT : HINGGA Rp 1,5 miliar/tahun

■ BAGIAN 9: KOORDINASI TAX DENGAN STAKEHOLDERS

9.1 SPPG ↔ Yayasan – Koordinasi Withholding

Yayasan adalah *main withholding agent* untuk SPPG. Koordinasi yang baik mencegah selisih data dan klaim sengketa pajak.

- **Kontrak Service Agreement:** Wajib menyebut jenis jasa (boga/katering) untuk klarifikasi withholding base.
- **Rekonsiliasi bulanan Bukti Potong:** SPPG cross-check e-Bupot yang diterbitkan yayasan vs nilai pembayaran. Selisih dilaporkan dalam 7 hari.
- **NPWP Sharing:** SPPG share NPWP valid ke yayasan untuk pencegahan over-withhold 4%.
- **Klausul indemnity pajak:** Jika yayasan tidak setor PPh 23, SPPG dapat menjadi target pemeriksaan (joint liability). Klausul indemnity kontrak melindungi SPPG.

9.2 SPPG ↔ Supplier KDKMP / Petani

- **Petani Individu (OP):** Tidak dipotong PPh karena umumnya bukan WP (omzet < PTKP). Tapi tetap wajib catat di pembukuan.
- **Koperasi KDKMP (Badan):** Wajib NPWP, pembelian dari KDKMP umumnya tidak ada withholding (penyerahan barang, bukan jasa). Kecuali KDKMP juga menyediakan jasa logistik → PPh 23 2%.
- **BUMDes:** Wajib NPWP, treatment sama dengan koperasi.
- **Validasi PPN Masukan:** Pembelian dari KDKMP yang PKP → ada PPN masukan 11%. Karena output SPPG non-PPN, masukan tidak dapat dikreditkan. Solusi: Negosiasi supplier untuk include PPN dalam harga (price-in).

9.3 SPPG ↔ Karyawan 47 Orang

- **NIK = NPWP:** Sejak 2024, NIK karyawan otomatis NPWP. Pastikan data NIK valid.
- **Bukti Potong PPh 21 (BPA1/BPA2):** Wajib diterbitkan per masa pajak via Coretax (PER-11/PJ/2025).
- **Form 1721-A1:** Diterbitkan tahunan untuk karyawan tetap, paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun.
- **Sosialisasi karyawan:** Karyawan dengan THP > PTKP wajib lapor SPT Tahunan PPh OP sendiri (1770S/SS). Sosialisasi mencegah confusion.

9.4 SPPG ↔ DJP & Bapenda

- **Account Representative (AR) DJP:** Bangun komunikasi proaktif dengan AR di KPP. AR adalah liaison saat pemeriksaan.
- **Tax Ruling Request:** Untuk pertanyaan ambigu (PBJT MBG, klasifikasi jasa), ajukan permohonan ruling tertulis ke KPP/Kanwil DJP.
- **Bapenda Lokal:** Bangun hubungan untuk klarifikasi PBJT, BPHTB, pajak air tanah, dan pelaporan SPTPD.
- **Tax Consultant Eksternal:** Highly recommended untuk SPPG dengan kompleksitas multi-pajak. Estimasi fee Rp 15–30 juta/tahun, deductible.

BAGIAN 10: ACTION PLAN TAX MANAGEMENT

10.1 Pre-Operational (Bulan 0–3) – Quick Wins

Action	Timeline	Output	PIC
Pilih struktur entitas (PT/CV/Koperasi)	Bulan 0	Akta pendirian	Founder + Legal
Pendaftaran NPWP & NPPKP (jika perlu)	Bulan 0–1	Kartu NPWP	Tax Consultant
Request tax ruling PBJT ke Bapenda	Bulan 1	Surat keterangan exempt/wajib	Tax Consultant
Setup chart of account fiskal-compliant	Bulan 1	COA terstandar	Akuntan
Pendaftaran Coretax DJP & e-Bupot	Bulan 1–2	Akun Coretax aktif	Akuntan
Drafting kontrak Yayasan-SPPG dengan klaim pajak	Bulan 2	Service Agreement	Legal + Tax
Setup payroll software dengan TER PMK 16/2013	Bulan 2–3	Payroll otomatis	HR + Akuntan
BPHTB filing & payment saat akuisisi tanah	Saat akuisisi	SSP BPHTB lunas	Notaris
Asuransi tax liability (jika tersedia)	Bulan 3	Polis asuransi	Risk Manager

10.2 Operational (Bulan 4+) – Monthly Discipline

Action	Frekuensi	Output
Setor PPh 21/23/4(2)/25 + lapor SPT Masa	Bulanan	SSP & bukti lapor
Terbit e-Bupot ke karyawan & vendor	Bulanan	Bukti potong digital
Rekonsiliasi bukti potong dari yayasan	Bulanan	Rekonsiliasi report
Pembukuan transaksi & koreksi fiskal	Harian	Jurnal terupdate
Setor PBJT (jika applicable) & SPTPD	Bulanan	Setoran Bapenda
Tax review meeting dengan konsultan	Bulanan	Tax position memo
Update tax law changes monitoring	Bulanan	Newsletter internal
Tax provision book closing	Bulanan	Estimasi PPh Badan

10.3 Annual Strategy – Long-term Tax Position

Action	Timeline	Tax Saving Potential
SPT Tahunan PPh Badan + lampiran	April tahun N+1	–
Klaim kompensasi PPh 23 lebih bayar	April N+1	Cash flow improvement
Audit eksternal laporan keuangan	Q2 N+1	Mencegah temuan DJP
Tax planning meeting tahunan	Q4 setiap tahun	Identifikasi opportunity
Review & update transfer pricing doc	Q4 setiap tahun	Mencegah TP adjustment
Tax health check independen	2 tahun sekali	Mitigasi risiko ~Rp 50–200 jt
Restrukturisasi grup (jika multi-SPPG)	Adhoc	Saving 5–10% effective tax
Tax holiday/super deduction filing (jika applicable)	Adhoc	N/A untuk SPPG umumnya

10.4 Strategi Tax Defense (Persiapan Pemeriksaan)

SPPG dengan profil omzet > Rp 4,8 miliar berisiko diperiksa DJP secara periodik (umumnya 3–5 tahun sekali).
Persiapan dokumen sangat krusial:

- **Document retention 10 tahun:** Pasal 28 UU KUP mewajibkan retensi dokumen 10 tahun.
- **Tax Working Paper (TWP) tahunan:** Reconciliation dari laporan keuangan ke SPT, supporting calculation.
- **Bukti fisik kontrak & bukti potong:** Hard copy + digital backup.
- **Documenting business purpose:** Untuk transaksi besar/unusual, dokumentasikan business purpose tertulis.
- **Manajemen related party transaction (RPT):** Jika multi-entitas terafiliasi, prepare TP-Doc lengkap.
- **Tax Reserve di Balance Sheet:** Cadangan untuk potensi koreksi pemeriksaan (~2–5% dari PPh tahunan).

■ FINAL TAX VERDICT & RECOMMENDATION:

Bisnis SPPG MBG memiliki **tax complexity tinggi** dengan effective tax burden cash 50%+ di tahun-tahun operasional normal. Namun, dengan tax management yang disiplin, **Book ETR dapat ditekan mendekati statutori 22%**. Tiga aksi paling penting:

1. **SECURE TAX RULING PBJT** dari Bapenda lokal SEBELUM operasional – ini adalah *single most material tax decision* yang dapat menyelamatkan Rp 1,4 miliar/tahun.
2. **ESTABLISH TAX PROVISION & WORKING CAPITAL** setidaknya Rp 200–300 juta untuk menutupi cash gap dari PPh 23 lebih bayar yang menunggu kompensasi.
3. **HIRE QUALIFIED TAX CONSULTANT** dengan pengalaman bantuan pemerintah dan PPN/PBJT – fee Rp 15–30 juta/tahun jauh lebih murah dari risiko koreksi DJP Rp 100–500 juta.

Bagi investor yang serius menjalankan SPPG, anggaran tax compliance dan tax planning harus menjadi bagian integral dari business plan – bukan afterthought.

■ DISCLAIMER & SUMBER

Metodologi Analisis Pajak:

Analisis disusun melalui pemetaan regulasi pajak Indonesia yang berlaku, simulasi numerik berdasarkan asumsi finansial dari dokumen Analisis Bisnis MBG Indonesia 2026 (companion document), serta interpretasi praktis berdasarkan praktik konsultan pajak. Angka pajak bersifat indicative dan akan bervariasi berdasarkan lokasi (Perda berbeda), struktur entitas, kebijakan akuntansi mitra, serta interpretasi DJP pada saat pemeriksaan aktual.

Sumber Regulasi Utama:

- UU No. 7/2021 (HPP) – Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- UU No. 36/2008 stdtd UU 7/2021 – Pajak Penghasilan
- UU No. 42/2009 stdtd UU 7/2021 – PPN dan PPnBM
- UU No. 16/2009 stdtd UU 7/2021 – Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No. 1/2022 – Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (HKPD)
- PP No. 55/2022 – Penyesuaian PPh (PPh Final UMKM)
- PP No. 58/2023 – Tarif Pemotongan PPh 21 (TER)
- PP No. 35/2023 – Pajak Daerah & Retribusi
- PMK No. 70/PMK.03/2022 – Jasa Boga/Katering Non-PPN
- PMK No. 168/2023 – Petunjuk Pelaksanaan PPh 21 TER
- PMK No. 59/2022 – Pemotongan PPh 22 Bendahara
- PMK No. 66/2023 – Natura/Kenikmatan
- PMK No. 76/2011 – Sumbangan Deductible
- PMK No. 18/PMK.03/2021 – Dividen UU HPP
- PMK No. 81/2024 – Implementasi Coretax
- PMK No. 172/2023 – Transfer Pricing
- KMK No. 117/PMK.03/2010 – Sisa Lebih Yayasan
- PER-11/PJ/2025 – Bukti Pemotongan Coretax
- Ortax.org, DDTC News, Pajak.go.id, Klikpajak (sumber edukasi)

Keterbatasan Analisis:

- Perda PBJT, BPHTB, PBB-P2 bervariasi per kota/kabupaten – angka final hanya dapat dikonfirmasi via Bapenda lokal.
- Treatment pajak atas bantuan pemerintah MBG belum memiliki precedent kasus pemeriksaan publik – analisis bersifat best interpretation.
- Coretax masih dalam tahap implementasi penuh; beberapa prosedur dapat berubah selama 2025–2026.
- Tax ruling DJP dapat berubah sewaktu-waktu via SE, PER, atau interpretasi internal.
- Asumsi finansial mengacu pada dokumen Analisis Bisnis MBG Indonesia 2026 (base case); deviasi nyata akan mengubah angka pajak.
- Tidak mencakup pajak internasional (PPh 26) karena diasumsikan SPPG tidak memiliki transaksi cross-border material.
- Khusus untuk yayasan berbasis pendidikan, KMK 117/PMK.03/2010 memberikan exempt khusus yang memerlukan analisis facts-specific lebih dalam.

Tanggal Cut-off Regulasi: 19 Mei 2026

Asumsi Tahun Pajak: 1 Januari – 31 Desember 2026

■ **PERNYATAAN PROFESIONAL:** Dokumen ini disusun untuk tujuan analisis tax planning awal dan edukasi investor. **Bukan opini pajak formal, bukan tax ruling, dan bukan saran legal final.** Setiap implementasi tax planning harus didahului oleh (1) *tax due diligence* oleh Konsultan Pajak Bersertifikat (Brevet C / USKP A-B-C), (2) tax ruling tertulis dari KPP untuk isu material seperti PBJT MBG, (3) review berkala atas perubahan regulasi. Penulis dan Anthropic tidak bertanggung jawab atas kerugian fiskal yang timbul dari penerapan analisis ini tanpa verifikasi profesional. **Pajak adalah area di mana kesalahan kecil = penalti besar; investasi dalam tax expertise adalah ROI tertinggi dalam manajemen SPPG.**

– END OF TAX ANALYSIS & MANAGEMENT –